La crisis migratoria y el “derecho a tener derechos”

“LA DECADENCIA DE LA NACION-ESTADO Y EL FINAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE”

Hannah Arendt (1906-1975) fue una filósofa, pensadora política y escritora alemana. Nacida en Hanóver, Alemania, Arendt escapó de Europa durante el Holocausto y se estableció en los Estados Unidos, donde continuó su carrera académica y literaria. Es considerada una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX.

Arendt es conocida por su teoría sobre el totalitarismo y su crítica al sistema político moderno. En su obra más famosa, "El Orígen de los Totalitarismos", Arendt analiza el surgimiento del totalitarismo en Europa durante el siglo XX y su impacto en la sociedad y los derechos humanos. También es conocida por su teoría sobre la acción política y su énfasis en la importancia de la participación activa de los ciudadanos en la vida política.

Además de sus contribuciones a la teoría política, Arendt es también conocida por su crítica a la filosofía existencialista y su defensa de la libertad individual y la privacidad. Sus escritos abarcan una amplia gama de temas, desde la filosofía política hasta la literatura y la cultura.

En resumen, Hannah Arendt es una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX, conocida por sus teorías sobre el totalitarismo, la acción política y la libertad individual. Su obra ha sido ampliamente estudiada y es considerada fundamental para el entendimiento de la política y la sociedad contemporánea.

En el capítulo IX de su magnus opus, Hannah Arendt expone una problemática respecto a los apátridas y su lugar en la sociedad en el Estado-Nación que predomina en occidente. Es en este texto donde el concepto de “derecho a tener derechos” toma relevancia y se expone un debate sobre la humanidad de estos individuos que no son representados o acogidos por ningun Estado.

En el capítulo "La decadencia de la nación-estado y el final de los derechos del hombre", la filósofa Hannah Arendt, aborda el deterioro de la institución de la nación-estado y la negación de los derechos humanos en el siglo XX. En este texto, Arendt argumenta que el Estado-Nación está perdiendo importancia debido a la globalización y la creciente interdependencia económica entre países. Hannah Arendt define el Estado-nación como una

forma política en la que la nación es el principal elemento que da cohesión a la sociedad y define la ciudadanía política. Según ella, en un Estado-nación, la nación es el criterio fundamental para determinar quiénes son los ciudadanos y quiénes no lo son, y para garantizar los derechos políticos y civiles. Además, Arendt destaca que el Estado-nación se basa en la idea de que existe una identidad cultural y étnica común entre sus ciudadanos. Sin embargo, también señala que este concepto puede ser problemático, ya que a menudo excluye a los apátridas y puede generar conflictos entre diferentes grupos étnicos y nacionales dentro de una misma sociedad política.

Además, Arendt sostiene que la aparición de regímenes totalitarios en Europa durante el siglo XX ha tenido graves consecuencias para la sociedad y el mundo, en especial en cuanto a la negación de los derechos humanos y la libertad individual. Según Arendt, los regímenes totalitarios se caracterizan por una concentración total de poder en manos del Estado y la eliminación de la libertad individual y la privacidad. La autora argumenta que estos regímenes utilizan la propaganda y el terrorismo para controlar a la sociedad y mantenerse en el poder.

Respecto a los apátridas, o individuos sin nacionalidad, Hannah Arendt argumenta que son víctimas de "la decadencia del Estado-Nación", y que esta decadencia ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y las libertades individuales. Los apátridas son considerados como individuos sin valor y sin protección, ya que no tienen una nación que los defienda y les brinde apoyo, perdiendo así su nacionalidad y con ella, todos sus derechos políticos y sociales.

Arendt argumenta que la solución a esta problemática debe ser encontrada a nivel internacional y que debe involucrar la protección de los derechos humanos y las libertades individuales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad.

El principal motivo que llevó a la filósofa a reflexionar y visibilizar este femómeno fue el haber experimentado de primera mano los horrores que causó la Alemania Nazi y como por culpa de la persecución judía, miles de judios y otras minorías tuvieron que abandonar su pais como refugiados. Ella se dió cuenta de que al no pertenecer a un Estado, había serios problemas a la hora de reconocer como ciudadanos a esos refugiados; por ende, de reconocerles sus derechos políticos, sociales y de algun modo, su humanidad.

En la actualidad, la situación de los apátridas sigue siendo un problema significativo en todo el mundo. Se estima que hay millones de personas que no tienen una nación política a la que pertenecer y, como resultado, carecen de derechos políticos y civiles básicos. Además, muchos apátridas son refugiados o desplazados internos que han huido de conflictos armados,

persecución o desastres naturales, y enfrentan una serie de desafíos adicionales, como la discriminación, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación. Uno de los mayores problemas que sufren los apátridas es que la mayoría de estados no quiere reconocer como ciudadanos a estas personas, negandoles los derechos civiles o sociales. En muchos casos, incluso llegan a enfrentarse a la deportación o a la detención.

Existen diferentes motivos por los que sucede esto: La preocupación por la seguridad nacional es un argumento común en contra de aceptar a los apátridas. Algunos creen que algunos apátridas podrían ser extranjeros ilegales, criminales, terroristas o agentes de influencia extranjera, y que su presencia podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, es importante destacar que muchos apátridas son refugiados o personas que huyen de la persecución, la violencia o la opresión, y que son inocentes y vulnerables. Algunos argumentan que los apátridas pueden tener dificultades para integrarse en la sociedad y cultura del país de acogida. Por ejemplo, pueden tener dificultades para encontrar trabajo, aprender la lengua y adaptarse a las costumbres locales. Además, algunos creen que la integración puede requerir una inversión significativa en servicios de integración y apoyo. Sin embargo, es importante destacar que la integración es un proceso mutuo que requiere esfuerzos de la sociedad y del Estado para brindar apoyo y oportunidades a los apátridas. También se argumenta que es importante proteger la nacionalidad y la ciudadanía como instituciones fundamentales y que aceptar a los apátridas podría socavar estos valores. Algunos creen que la nacionalidad es un derecho fundamental que debe ser protegido y que la aceptación masiva de apátridas podría debilitar la idea de nacionalidad y ciudadanía. Sin embargo, es importante destacar que la nacionalidad y la ciudadanía son derechos humanos fundamentales que deben ser respetados, y que los apátridas merecen ser reconocidos y protegidos como ciudadanos plenos. Algunos argumentan que la inmigración de apátridas puede generar conflictos culturales y lingüísticos en la sociedad y que estos conflictos pueden ser difíciles de resolver. Por ejemplo, puede haber desacuerdos sobre la religión, los valores y las costumbres, y puede haber dificultades para comunicarse debido a las diferencias lingüísticas. Sin embargo, es importante destacar que la diversidad cultural y lingüística puede ser una fuente de riqueza y enriquecimiento mutuo, y que los conflictos pueden ser resueltos a través del diálogo y la comprensión mutua. Otros argumentan que es importante proteger los derechos de los ciudadanos locales y que la inmigración de apátridas puede poner en riesgo estos derechos. Por ejemplo, puede haber preocupaciones sobre la competencia por el trabajo, la vivienda y los servicios sociales. Sin embargo, es importante

destacar que los apátridas son personas con derechos humanos que merecen protección, y que el Estado debe garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y se promueva la justicia social.

Es evidente que los seres humanos tendemos a tener un cmoportamiento muy tribal, glorificando lo nuestro, a lo que estamos habituados, somos reacios al cambio. Es este miedo a lo desconocido la raiz de ese rechazo a la gente que proviene de otras culturas. Es comprensible y legitima esta postura, es cierto que historicamente la interaccion entre diferentes culturas ha resultado en conflictos belicos, esto ha derivado en que diferentes diferentes religiones o estados se vean entre ellos como enemigos y tiendan a sentir que no sea posible una convivencia pacifica entre ellas si compartiesen el mismo territorio. Un ejemplo de esto sería el conflicto que actualmente está teniendo lugar entre Israel y Palestina; o los problemas de inmigración de caracter musulman en algunos paises europeos, donde algunos barrios han adoptado la sharia.

A pesar de este clase de argumentos, que son de un caracter más cultural, considero que los Estados alimentan este sentimiento de rechazo y fomentan esa desconfianza hacia el otro con el objetivo de incentivar esas actitudes xenofobas en el grueso de la población y poder aprovecharse de ello y utilizarlo casi como excusa para no enfrentarse al problema de que hacer con los apátridas. El verdadero problema reside en la estructura que tienen nuestras sociedades, desde mediados del siglo pasado, las democracias occidentales han optado por un modelo de Estado de Bienestar, que son entrar en el debate de si es legitimo o no, bueno o malo, o si hay mejores o peores alternativas; es evidente que es necesaria una alta carga fiscal para mantenerlo. Si los paises con estos sistemas de Estado del bienestar otorgasen la ciudadanía a todos los apátridas, el sistema colapsaría, debido a la imposibilidad de mantener una estructura tan grande. Un gran número de estas personas necesitarían de servicios sociales como educación, sanidad, alojamiento, etc. Lo cual supondría un sobregasto enorme para el Estado, lo que le obligaría a aumentar la carga fiscal o la deuda pública, y en cualquiera de los casos, supondría un descontento general en la población y provocaria un aumento de esos sentimientos xenofobos. Además, los estratos mas bajos de la población no verían con buenos ojos estas medidas, puesto que ese aumento de ayudas podrían haberlas recibido ellos.

Una solución al problema es la que ofrece Hannah Arendt. Arendt argumenta que la solución a la problemática de los apátridas es la creación de una "república de los derechos humanos", una sociedad política en la que los derechos humanos sean protegidos y garantizados

independientemente de la nacionalidad. De esta manera, los apátridas podrían obtener una nación política y tener derechos políticos y civiles.

Por mi parte, considero que el problema radica en la propia estructura del estado, desde el s.XIX las ideas de Estado y Nación se han entendido como inseparables, como un solo concepto. Las naciones son grupos de personas que comparten una serie de características como pueden ser la religión, la lengua, la historia, etc. Las naciones son dinamicas y no tienen por que ser eternas, de hecho lsa naciones van y vienen en función de una gran variedad de factores. Es por esto que entender que una nación debe de tener un Estado puede tener consecuencias terribles. Al unir Estado y nación, estas negando el caracter dinámico de las naciones, provocando que dentro de un estado haya minorías y mayorías, dando paso a la opresión.

Esto ha desembocado en que los Estados-Nación tengan la potestad de decidir quien es y quien no un ciudadano; es decir, decidiendo quien puede y quien no puede formar parte de la comunidad política, y por lo tanto quien tiene derechos y quien no.

Para Arendt, los apátridas son un ejemplo de cómo los derechos humanos pueden ser negados y cómo la falta de una nación política puede dejar a las personas sin protección. En este sentido, el "derecho a tener derechos" es esencial para garantizar la protección y la dignidad de los apátridas y para evitar la privación de derechos políticos y civiles a cualquier persona.

En conclusión, la opinión de Hannah Arendt frente a los apátridas es que estos representan una amenaza para la dignidad humana y un problema fundamental de la política moderna. Para ella, la solución a este problema radica en la creación de una "república de los derechos humanos", en la que los derechos humanos sean protegidos y garantizados independientemente de la nacionalidad.

El derecho a tener derechos, según Arendt, es esencial para garantizar la dignidad y la libertad humana y para evitar la privación de derechos políticos y civiles a cualquier persona, incluyendo a los apátridas.

En general, la obra de Arendt es importante para comprender la problemática de los apátridas y para desarrollar soluciones políticas que garanticen la protección y la dignidad de estas personas